

# Diritti delle Persone con Disabilità e LISPI — Sintesi

Percorsi nella Disabilità · Sessione 12

L'inclusione è un obbligo giuridico — non un'aspirazione. Questa lezione mostra come si traduce in strumenti concreti: curatele, leggi, e scelte quotidiane sul campo.

Hai già visto il dettagliato? Bene. Questo è il tuo ripasso rapido prima dell'esame.

---

## Inclusione: il principio fondamentale

- Promuovere l'inclusione significa cambiare le regole del gioco: ogni persona deve avere le stesse opportunità di partecipazione, indipendentemente dalla condizione
  - La **personalizzazione** è il punto di partenza, non l'obiettivo da raggiungere
  - Fonte: [Pianificazione cantonale LISPI 2019-2022, art. 2a](#)
- 

## La piramide delle fonti giuridiche

- [Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità](#) → ratificata dalla Svizzera nel 2014 — massima priorità
  - [CEDU](#) → Convenzione europea dei diritti dell'uomo
  - [Costituzione federale \(1999\)](#) — art. 35 e 36 fondamentali
  - [Codice civile \(CC\)](#) — art. 388–398 sulla curatela
  - LPMA, ROPMA, **LISPI** e regolamento (livello cantonale Ticino)
  - [Ogni livello deve rispettare quelli superiori: voi come operatori siete portatori dei diritti — ragionate dalla Convenzione ONU in giù](#)
-

# Riforma 2013: la svolta sull'autodeterminazione

- Fino al 1° gennaio 2013: **autorità parentale prolungata** — persona con disabilità trattata come minorenne per tutta la vita
  - Dal 1° gennaio 2013: promozione dell'autodeterminazione e costruzione di un accompagnamento alla vita adulta
  - I genitori devono lasciare spazio crescente all'autodeterminazione del figlio man mano che cresce
- 

## I tre principi di ogni intervento (art. 36 Cost. / art. 389 CC)

- **Sussidiarietà** → si interviene SOLO se famiglia, persone vicine e servizi sono insufficienti
  - **Proporzionalità** → l'intervento deve essere calibrato allo scopo (principio, tempo, materia)
  - **Adeguatezza** → solo le misure strettamente necessarie — né più né meno
- 

## Quando interviene l'ARP con adulti?

- Persone con turbe psichiche, disabilità mentali o malattie invalidanti (Alzheimer, demenza, Parkinson...)
- E che a causa di questi stati non riescono a provvedere ai propri interessi
- **Non basta essere malati — la malattia deve impedire concretamente la cura di sé**

**Cifre** (31.12.2024): - ~1,8 milioni di persone over 16 con handicap in Svizzera - 300.000 con limitazioni forti - 109.000 persone a beneficio di misure di protezione

---

# Capacità di discernimento

- **Capacità di discernimento** = agire in modo ragionevole: aspetto **cognitivo** (capisco perché lo faccio) + aspetto **volitivo** (valuto le conseguenze)
  - **Non è presente o assente in assoluto — si valuta decisione per decisione**
  - Si verifica se la persona sa: riformulare le informazioni, spiegare pro/contro, valutare l'impatto, difendere la propria opinione
- 

## I tipi di curatela (logica: "vestito su misura")

- **Curatela di sostegno** → affianca senza sostituire (min. invasiva)
- **Curatela di rappresentanza** → agisce al posto della persona in ambiti definiti
- **Curatela di amministrazione dei beni** → gestione patrimoniale
- **Curatela di cooperazione** → certi atti richiedono consenso del curatore
- **Combinazione** → più curatele insieme
- **Curatela generale** → misura totale, in via d'estinzione. Incompatibile con la Convenzione ONU art. 12 e con il principio "misura su misura". Al 31.12.2023: 1.396 persone ancora sotto curatela generale

Quattro ambiti in cui la curatela può operare: **amministrativo, cura della persona, benessere, patrimoniale/giuridico**

---

## Diritti strettamente personali

- **Assoluti** → nessuna rappresentanza possibile, nemmeno con curatela (matrimonio, testamento, tatuaggi, doni d'organi)
  - **Relativi** → se la persona è capace di discernimento decide da sola; se incapace, può agire il rappresentante legale (decisioni mediche, pubblicazione fotografie)
  - **Anche con curatela generale: se la persona è capace di discernimento per una specifica decisione, quella decisione è sua**
-

## Il curatore: ruolo e idoneità

- Tre tipi: **volontario** (familiare/persona vicina), **privato** (professionista), **professionista** (messo a disposizione dal Comune)
  - Criteri di idoneità: idoneità personale (no conflitti di interesse), idoneità professionale, tempo a disposizione
  - Non esiste ancora formazione obbligatoria standardizzata — tema aperto
  - Fondamento del lavoro: **fiducia** e orientamento al "progetto di vita individualizzato" della persona — non imposizione dei propri valori
  - Quando un genitore diventa curatore: sono due ruoli distinti con obblighi diversi. Non può usare i fondi del figlio per spese proprie — nemmeno una cena al ristorante
- 

## La LISPI

- **LISPI** = Legge cantonale ticinese sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi. Strumento per inclusione, inserimento professionale, protezione e libertà di scelta — non solo finanziamento
  - Quattro obiettivi per la persona (art. 4): **terapia • educazione • socializzazione • lavoro creativo con remunerazione adeguata**
  - Il luogo di vita è lo strumento, non l'obiettivo
  - Direttive 1/3/5 emanate dall'Ufficio invalidi: standard qualitativi per istituti e servizi
- 

**Da ricordare:** - Inclusione = diritto, non favore. Ogni limitazione della libertà di una persona deve rispettare: base legale, interesse pubblico, proporzionalità allo scopo. - Capacità di discernimento: sempre valutata caso per caso, mai in assoluto. - Curatela generale: in via d'estinzione. Curatela su misura: la regola.